

Kitab Jinayat — Pembahasan Qishash

Teks Arab berharakat dan terjemah per kalimat

Daftar Pembahasan

- ثُبُوتُ الْقِصَاصِ — Penetapan Qishash
- شُرُوطُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ — Syarat Pelaksanaan Qishash
- بِمِ يَكُونُ الْقِصَاصُ؟ — Dengan Cara Apa Qishash Dilaksanakan?
- الْقِصَاصُ مِنْ حَقِّ الْحَاكِمِ — Qishash Merupakan Hak Penguasa/Hakim
- الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ — Qishash pada Selain Jiwa
- شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ — Syarat Qishash pada Selain Jiwa
- الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ — Qishash pada Anggota Tubuh
- الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحِ الْعَمْدِ — Qishash pada Luka Sengaja

ثُبُوتُ الْقِصَاصِ

Penetapan Qishash

يُثْبِتُ الْقِصَاصُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

Qishash ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara:

١. الْإِعْتِرَافُ

الْأَوَّلُ: الْإِعْتِرَافُ: عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ جَجْرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْمِجَارَةِ».

Pertama: pengakuan. Dari Anas: “Seorang Yahudi meremukkan kepala seorang budak perempuan di antara dua batu. Lalu ditanyakan kepadanya, ‘Siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si fulan atau si fulan?’ Hingga nama orang Yahudi tersebut disebutkan, lalu wanita itu mengisyaratkan dengan kepalanya. Kemudian orang Yahudi itu didatangkan dan mengakui perbuatannya. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar kepalanya diremukkan dengan batu.”

٢. شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ

الثَّانِي: شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ:

Kedua: kesaksian dua orang yang adil.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرٍ فَاَنْطَلَقَ أَوْلِيَائُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ: «لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟»

Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: “Pada suatu pagi, seorang laki-laki dari kaum Anshar ditemukan terbunuh di Khaibar. Maka para walinya pergi kepada Nabi ﷺ dan menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda, ‘Apakah kalian memiliki dua orang saksi yang bersaksi atas pembunuhan terhadap orang kalian?’”

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَكْثَرِ مَا نَهَى عَنْهُ قَالَ: «فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ فَأَبَوْا فَوَدَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ».

Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin di sana. Yang ada hanyalah orang-orang Yahudi. Mereka bahkan berani melakukan perkara yang lebih besar daripada ini.” Beliau bersabda, “Pilihlah lima puluh orang dari mereka, lalu mintalah mereka bersumpah.” Namun mereka menolak. Maka Nabi ﷺ membayarkan diyatnya dari harta beliau sendiri.

شُرُوطُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ

Syarat-Syarat Pelaksanaan Qishash

يُشْتَرَطُ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

Untuk melaksanakan qishash disyaratkan tiga perkara:

١. تَكْلِيفُ الْمُسْتَحِقِّ

١- تَكْلِيفُ الْمُسْتَحِقِّ: فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقُّهُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حُبِسَ الْجَانِي إِلَى تَكْلِيفِهِ.

1. Orang yang berhak menerima qishash harus mukallaf. Jika orang yang berhak tersebut masih kecil atau gila, maka pelaku ditahan sampai orang tersebut menjadi mukallaf.

٢. اِتِّفَاقُ الْمُسْتَحِقِّينَ

٢- اِتِّفَاقُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى اسْتِيفَائِهِمْ فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْقِصَاصُ.

2. Orang-orang yang berhak harus sepakat untuk melaksanakan qishash. Jika sebagian dari mereka memberikan maaf, maka qishash gugur.

٣. أَلَّا يَتَعَدَّى الْجَانِي إِلَى غَيْرِهِ

٣- أَلَّا يَتَعَدَّى الْجَانِي إِلَى غَيْرِهِمْ فَإِذَا كَانَ الْقِصَاصُ قَدْ وَجَبَ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ لَمْ يُقْتَلَ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَتُسْقِيَهُ اللَّبَنَ.

3. Pelaksanaan qishash tidak boleh melampaui pelaku sehingga mengenai orang lain. Jika qishash wajib dijatuhkan kepada seorang wanita yang sedang hamil, ia tidak boleh dibunuh sampai melahirkan dan menyusui bayinya.

بِمَ يَكُونُ الْقِصَاصُ؟

الأَصْلُ فِي الْقِصَاصِ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْمِثْلَةِ وَالْمُسَاوَةِ، وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

Pada dasarnya, dalam qishash, pembunuh dibunuh dengan cara yang sama seperti cara ia membunuh, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari kesamaan dan kesetaraan. Allah Ta'ala berfirman:

﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

“Barang siapa menyerang kalian, maka seranglah dia dengan yang serupa dengan serangannya terhadap kalian.”

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾

Dan firman-Nya Ta'ala: “Jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan yang semisal dengan apa yang telah ditimpakan kepada kalian.”

وَلِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ رَضَّ رَأْسَ الْيَهُودِيِّ بِحَجَرٍ كَمَا رَضَّ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِحَجَرٍ.

Dan karena Rasulullah ﷺ meremukkan kepala orang Yahudi tersebut dengan batu, sebagaimana ia meremukkan kepala wanita itu dengan batu.

الْقِصَاصُ مِنْ حَقِّ الْحَاكِمِ

Qishash Merupakan Hak Penguasa/Hakim

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «لَا خِلَافَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ لَا يُقِيمُهُ إِلَّا أَوَّلُو الْأَمْرِ، فُرِضَ عَلَيْهِمُ النَّهْضُ بِالْقِصَاصِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ طَالَبَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِصَاصِ، ثُمَّ نَبَّاهُ جَمِيعًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْقِصَاصِ، فَأَقَامُوا السُّلْطَانَ مَقَامَ أَنْفُسِهِمْ فِي إِقَامَةِ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ».

Al-Qurthubi berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa qishash dalam pembunuhan tidak dilaksanakan kecuali oleh ulil amri. Mereka berkewajiban menegakkan qishash, menegakkan hudud dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala menuntut seluruh kaum mukminin untuk menegakkan qishash. Kemudian kaum mukminin menempatkan penguasa sebagai wakil mereka dalam menegakkan qishash dan hukuman-hukuman lainnya.”

وَعِلَّةُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الصَّاوِي - حَاشِيَتُهُ عَلَى الْجَلَالَيْنِ - قَالَ:

Alasan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ash-Shawi dalam Hasyiyah-nya atas Al-Jalalain. Ia berkata:

«فَحَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ الْقَتْلَ عَمْدًا عُدْوَانًا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يُمَكِّنَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنَ الْقَاتِلِ، فَيَفْعَلَ فِيهِ الْحَاكِمُ مَا يَخْتَارُهُ الْوَلِيُّ مِنَ الْقَتْلِ، أَوِ الْعَفْوِ أَوِ الدِّيَةِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ التَّسَلُّطُ عَلَى الْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّ فِيهِ فِسَادًا وَتَغْيِيرًا، فَإِذَا قَتَلَهُ قَبْلَ إِذْنِ الْحَاكِمِ عَزَّرَهُ».

“Apabila telah terbukti bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dan merupakan tindakan permusuhan, maka hakim syar’i wajib memberikan kesempatan kepada wali korban untuk menentukan haknya terhadap pembunuh. Hakim melaksanakan pilihan wali tersebut, apakah membunuh, memaafkan, atau mengambil diyat. Wali tidak diperbolehkan menguasai atau membunuh pelaku tanpa izin hakim,

karena hal itu dapat menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Jika ia membunuh pelaku sebelum memperoleh izin hakim, maka hakim memberinya hukuman ta'zir."

الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

Qishash pada Selain Jiwa

كَمَا ثَبَّتَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ كَذَلِكَ فِيمَا دُونَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

Sebagaimana qishash ditetapkan dalam perkara jiwa, qishash juga ditetapkan dalam perkara selain jiwa, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا﴾

"Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya."

وَهَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ كَانَ كُتِبَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، لِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ.

Hukum ini, meskipun telah ditetapkan bagi umat sebelum kita, merupakan syariat bagi kita karena Nabi ﷺ telah menetapkan.

النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ كُسِرَتْ ثَنِيَّةُ جَارِيَةٍ، فَفَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ، فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُسِرَتْ ثَنِيَّةُ الرَّبِيعِ!

Gigi depan Ar-Rubayyi' telah dipatahkan. Maka mereka menetapkan pembayaran arsy kepada mereka, tetapi mereka menolak dan hanya menghendaki qishash. Kemudian

saudara laki-lakinya, Anas bin An-Nadhr, datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, gigi depan Ar-Rubayyi‘ telah dipatahkan!”

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ».

“Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak boleh dipatahkan.”
Maka Nabi ﷺ bersabda, “Wahai Anas, Kitabullah menetapkan qishash.”

فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا.

Maka mereka menjadi ridha dan memberikan maaf.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ».

Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya.”

شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

Syarat-Syarat Qishash pada Selain Jiwa

يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:

Dalam qishash pada selain jiwa disyaratkan beberapa syarat berikut:

١- تَكْلِيفُ الْجَانِي.

1. Pelaku harus mukallaf.

٢- تَعَمُّدُ الْجَنَائِمِ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَهِيَ الْأَصْلُ، فَمَا دُونَهَا أَوَّلَى.

2. Kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Karena kesalahan tidak sengaja tidak mewajibkan qishash dalam perkara jiwa, yang merupakan perkara pokok; maka dalam perkara selain jiwa lebih utama lagi tidak mewajibkan qishash.

٣- أَنْ يَكُونَ دَمُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافَأًا لِدَمِ الْجَانِي.

3. Darah orang yang menjadi korban harus setara dengan darah pelaku.

فَلَا يُقْتَصُّ مِنْ مُسْلِمٍ جَرَحَ ذِمِّيًّا وَلَا مِنْ حُرٍّ جَرَحَ عَبْدًا وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ وَالِدٍ جَرَحَ وَلَدًا.

Maka seorang Muslim tidak diqishash karena melukai seorang dzimmi, orang merdeka tidak diqishash karena melukai seorang budak, dan seorang ayah tidak diqishash karena melukai anaknya.

الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ

Qishash pada Anggota Tubuh

يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

Dalam qishash pada anggota tubuh disyaratkan tiga perkara:

١- إِمَّا كَانَ الْإِسْتِيفَاءُ بِلَا حَيْفٍ: بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ كَالْمِرْفَقِ وَالْكُوعِ، أَوْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَدٍّ كَأَرِنِ الْأَنْفِ، وَهُوَ مَا لَا يُمَكِّنُ مِنْهُ دُونَ قُصَّتِهِ.

1. Pelaksanaan qishash memungkinkan dilakukan tanpa melampaui batas, yaitu pemotongan dilakukan pada persendian seperti siku dan pergelangan tangan, atau berakhir pada batas tertentu seperti bagian lunak hidung, yaitu bagian yang memungkinkan dilakukan pemotongan tanpa melampaui batasnya.

فَلَا قِصَاصَ فِي جَائِفَةٍ وَلَا فِي قَطْعِ بَعْضِ السَّاعِدِ وَلَا فِي عَظْمٍ دُونَ السِّنِّ.

Maka tidak ada qishash pada luka yang menembus rongga tubuh, tidak pula pada pemotongan sebagian lengan bawah, dan tidak pula pada tulang di bawah gigi.

٢- الْمُمَاطَلَةُ فِي الْأِسْمِ وَالْمَوْضِعِ: فَلَا تُقَطَّعُ عَيْنٌ بِإِسَارٍ وَلَا يَسَارٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا خِنْصِرٌ بِنَصْرٍ وَلَا عَكْسٌ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْأِسْمِ وَلَا يُؤْخَذُ أَصْلِي بَرَائِدٍ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْمَوْضِعِ وَالْمَنْفَعَةِ.

2. Harus ada kesamaan dalam nama anggota tubuh dan tempatnya. Mata kiri tidak dipotong sebagai pengganti mata kanan, dan mata kanan tidak dipotong sebagai pengganti mata kiri. Jari kelingking tidak dipotong sebagai pengganti jari manis, dan demikian pula sebaliknya, karena tidak ada kesamaan dalam nama. Anggota tubuh asli juga tidak diambil sebagai pengganti anggota tubuh tambahan, karena tidak ada kesamaan dalam posisi dan manfaat.

٣- اسْتَوَاءُ طَرَفِ الْجَانِيِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الصِّحَّةِ وَالْكَامِلِ فَلَا يُؤْخَذُ عَضْوٌ صَحِيحٌ بِعَضْوٍ أَشَلٍّ وَلَا يَدٌ صَحِيحَةٌ بِإِدِّ نَاقِصَةٍ الْأَصَابِعِ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ.

3. Anggota tubuh pelaku dan korban harus sama dalam hal kesehatan dan kesempurnaan. Anggota tubuh yang sehat tidak diambil sebagai pengganti anggota tubuh yang lumpuh. Tangan yang sehat tidak diambil sebagai pengganti tangan yang jari-jarinya tidak lengkap. Namun sebaliknya diperbolehkan.

الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحِ الْعَمْدِ

Qishash pada Luka yang Dilakukan dengan Sengaja

وَأَمَّا جِرَاحُ الْعَمْدِ فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُمَكِّمًا بِحَيْثُ يَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْجِرَاحِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ.

Adapun luka yang dilakukan dengan sengaja, qishash tidak wajib dilaksanakan kecuali jika hal tersebut memungkinkan dilakukan, sehingga luka yang diberikan kepada pelaku sama dengan luka yang diderita korban, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan.

فَإِذَا كَانَتِ الْمُمَاطِلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ لَا تَتَحَقَّقَانِ إِلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْقَدْرِ أَوْ بِمُخَاطَرَةٍ أَوْ إِضْرَارٍ
فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَتَجِبُ الدِّيَّةُ.

Jika kesamaan dan kesetaraan tersebut tidak dapat diwujudkan kecuali dengan melampaui batas, atau mengandung risiko, atau menimbulkan bahaya, maka qishash tidak wajib dilaksanakan dan diyat menjadi wajib.